

0001491-10.2018.8.26.0326

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIO ALEXANDRE MARINELLI SOLA

Comarca: Lucélia

Foro: Foro de Lucélia

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONY LOPES BEZERRA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO ALEXANDRE MARINELLI SOLA

Vistos...

Trata-se de ação penal pública movida contra LEONY LOPES BEZERRA por cometimento de crime de tráfico que foi desclassificado para a figura do oferecimento para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lucélia

Foro de Lucélia

1ª Vara

Praça José Firpo, s/nº, Lucelia - SP - cep 17780-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0001491-10.2018.8.26.0326 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001491-10.2018.8.26.0326

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONY LOPES BEZERRA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO ALEXANDRE MARINELLI SOLA

Vistos...

Trata-se de ação penal pública movida contra LEONY LOPES BEZERRA por cometimento de crime de tráfico que foi desclassificado para a figura do oferecimento para consumo conjunto, previsto no artigo 33, § 3º da Lei nº 11.343/06.

A denúncia foi recebida em 15 de maio de 2018.

Até a presente data, foram empregados esforços a localização do agente para a aplicação das figuras da Lei nº 9.099/95 sem sucesso.

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

No caso vertente, não há como deixar de reconhecer a prescrição virtual da

punibilidade da agente, sob pena de se insistir em desgaste e descrédito, ainda maior do Poder Judiciário.

A pena do crime descrito no artigo 33, § 3º da Lei nº 11.343/06, imputado ao acusado, tem pena prevista dentre os limites de 06 meses a 01 ano.

Os elementos previstos no artigo 59 do Código Penal revelam que em caso de condenação seria atribuída ao agente, em tese, a pena base, posto que primário e a droga (maconha) tem peso de pouco mais de uma grama.

E, neste caso, condenado a pena de seis meses, restará fixado o prazo prescricional em três anos, quando a punibilidade será declarada pelo prazo compreendido entre a data do recebimento da denúncia e esta.

Assim, conquanto mantenha, ideologicamente, posição contrária ao reconhecimento do instituto denominado "prescrição virtual", não pode este magistrado negar a realidade diante dos evidentes fatos contidos no processo.

Portanto, com a reserva acima referida, filio-me a corrente jurisprudencial que assevera: "...se tratando de réu incontroversamente primário, é admissível o reconhecimento da prescrição retroativa, antes de proferida a sentença, com fundamento no fato de que a pena eventualmente aplicada não atingiria o máximo legalmente previsto para o delito. - A prescrição antecipada tem amparo no sistema penal brasileiro e, portanto, é possível o reconhecimento da prescrição retroativa, antes de proferida a sentença, se as circunstâncias judiciais subjetivas e objetivas mostram-se, desde logo, favoráveis ao acusado, fazendo com que a fixação da pena permaneça em seu mínimo legal caso sobrevenha decreto condenatório, sendo certo que, em tal hipótese, deve ser reconhecida a falta de interesse de agir, condição da ação penal" (RJTACRIM 39/278)

ISTO POSTO e considerando o tudo mais que do processo consta, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de LEONY LOPES BEZERRA pelo crime descrito artigo 33, § 3º da Lei nº 11.343/06, o que faço com fundamento no artigo 107, IV do Código Penal.

Custas ex lege.

A Defensora Nomeada arbitro honorários em patamar de 100% do previsto na tabela do convênio Defensoria/OAB.

P.R.I.

Lucelia, 23 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA